

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7570/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์ร่วม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกล้าชัยวัสดุภัณฑ์

นาย วัชรหรือธาม ชิด บุญ มี

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

แม้จำเลยออกเช็คพิพาทให้โจทก์ร่วมรวม 7 ฉบับ ในคราวเดียวกันและเช็คพิพาทลงวันที่เดียวกันเพื่อชำระหนี้ในมูลหนี้เดียวกันก็ตาม ก็ถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาออกเช็คเพื่อให้มีการจ่ายเงินตามเช็คแต่ละฉบับแยกจากกันเป็นคนละส่วนคนละจำนวน เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเช็คพิพาทแต่ละฉบับก็เป็นความผิดที่เกิดขึ้นต่างหากแยกจากกันได้โดยชัดเจนเป็นการเฉพาะของเช็คแต่ละฉบับ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกล้าชัยวัสดุภัณฑ์ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอ
เข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลาย
กรรมต่างกันรวม 7 กรรม ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 4 เดือน รวมจำคุก 28 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อ
เดียวว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันหรือไม่จำเลยฎีกาว่า
เช็คพิพาททั้ง 7 ฉบับ จำเลยมีเจตนาสั่งจ่ายให้โจทก์ร่วมในวันเดียวกันลงวันที่สั่งจ่าย
วันเดียวกัน โดยมีมูลหนี้เดียวกันและไม่สามารถจะแบ่งแยกมูลหนี้ออกจากกันได้
เฉพาะตัวของเช็คแต่ละฉบับ จึงเป็นการออกเช็คโดยเจตนาเพียงกรรมเดียวการกระ
ทำของจำเลยจึงเป็นความผิดกรรมเดียวกัน เห็นว่า จำเลยออกเช็คพิพาทให้โจทก์
ร่วมรวม 7 ฉบับ แม้จำเลยจะออกเช็คพิพาทในคราวเดียวกันและเช็คพิพาทลงวันที่
เดียวกันเพื่อชำระหนี้ในมูลหนี้เดียวกัน ก็ถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาออกเช็คเพื่อให้มีการ
จ่ายเงินตามเช็คแต่ละฉบับแยกจากกันเป็นคนละส่วนคนละจำนวน เมื่อธนาคาร
ปฏิเสธการจ่ายเงินเช็คพิพาทแต่ละฉบับก็เป็นความผิดที่เกิดขึ้นต่างหากแยกจากกัน
ได้โดยชัดเจน เป็นการเฉพาะของเช็คแต่ละฉบับ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความ
ผิดหลายกรรมต่างกัน

พิพากษายืน

(เสรี ชุณหถนอม-สมบัติ เดียวอิสระ-ไสว จันทะศรี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ